

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0034161-90.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **EVERTON DA SILVA OLIVEIRA e outro**

Vistos.

EVERTON DA SILVA OLIVEIRA e LARISSA ALVES TORRES, já qualificados, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 29 do Código Penal, porque no dia 27 de abril de 2017, por volta de 03h22, no Largo do Arouche, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, traziam com eles, para fins de tráfico, 03 (três) invólucros contendo maconha e 13 (treze) invólucros de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os acusados foram presos em flagrante, mas obtiveram a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares (fls. 07, 133/134).

Regularmente notificados em cartório, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 170, 183/184).

Recebeu-se a denúncia (fls. 185/186).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação nos termos da inicial, além da inviabilidade de qualquer espécie de benefício para o cumprimento de pena em relação ao réu Everton. Com relação à ré Larissa, considerou fazer jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33.

0034161-90.2017.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A defesa pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas, e, em caso de entendimento diverso, pela aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

ESSES, EM SÍNTESE, OS FATOS.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 16/20, 21/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo auto de constatação provisória (fls. 26/28), pelo laudo pericial químico-toxicológico (fls. 180/182), pelo laudo pericial de aparelho celular (fls. 203/204), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a autoria, merece destaque a prova oral produzida em juízo.

Interrogada, a acusada **LARISSA ALVES TORRES** declarou que estava na casa de sua sogra e em dado momento, juntamente com o acusado, acompanhou Ricardo, amigo dele, até o terminal. No trajeto, Everton parou para adquirir drogas. Informou que nada foi encontrado em seu poder.

O acusado **EVERTON DA SILVA OLIVEIRA**, em seu interrogatório, relatou que estava na posse de apenas 03 (três) papелotes de cocaína e que os demais entorpecentes foram encontrados pelos policiais nas proximidades e atribuídos como sendo de sua propriedade e de sua companheira. Declarou que na data anterior seu padrasto, para quem trabalha, havia lhe adiantado uma quantia em dinheiro, com a qual comprou as drogas.

O policial **JOABES CORREIA DE MATOS** afirmou que por volta das 2h da manhã do dia descrito na denúncia, em patrulhamento pelo local, avistou os réus descenderem rapidamente a Praça do Arouche ao perceberem a aproximação policial. O réu foi abordado, momento em que a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusada já fez a entrega de dois celulares. Na posse da ré foram encontradas três porções de maconha e com o réu, cerca de dez porções de cocaína. Indagado, o réu admitiu a propriedade de toda droga, declarando que seria destinado ao consumo próprio. Indagado pelo Ministério Público, não se recorda se houve a apreensão de dinheiro e em qual montante, sabendo apenas informar que havia dinheiro trocado. Declarou que aquele local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Indagado pela Defesa, disse que o réu já foi abordado no local anteriormente.

No mesmo sentido, em seus aspectos essenciais, a testemunha policial **RUAN MATIAZZO BARRA**. Não soube afirmar qual dos réus estaria com as drogas, nem soube precisar a quantidade de dinheiro encontrado em poder dos réus. Afirmou que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, mas não disse qual conduta de ambos que o levou a suspeitar do cometimento do delito. Não se recordou se fez a abordagem do réu ou da ré.

A testemunha de defesa **MARCIO ROGÉRIO SANTOS HENTRINGER** disse ser padrasto do acusado, que prestava serviços ao depoente. Afirmou não ter conhecimento dos fatos. Declarou que na data anterior fez um adiantamento em dinheiro ao réu no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Instado pelo Ministério Público, declarou que os fatos ocorreram em abril, por volta do dia 23, 24.

A testemunha de defesa **JOSÉ RICARDO VEIGA MUNIZ** asseverou não ter conhecimento sobre dos fatos. Declarou que estava com os réus, quando foram abordados pela polícia. Informou que durante o trajeto, o réu parou para adquirir drogas. Afirmou que viu apenas três porções de droga. Presenciou, de longe, o momento que o réu ficou para trás, no meio do caminho, e comprou drogas. No momento da abordagem policial viu que estava na posse do réu três porções de drogas.

Esse é o teor da prova oral, que não demonstra estarem os réus praticando tráfico de drogas.

A propriedade de parte da droga é inconteste - três porções de cocaína. A controvérsia reside na destinação do entorpecente

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreendido.

Em que pesem as declarações dos policiais, tenho que o contexto probatório mostra-se precário para alicerçar um decreto de preceito condenatório.

Ouvido em Juízo, o policial Joabes Correia declarou que, ao ser abordado, o réu afirmou que toda a droga lhe pertencia e se destinava ao consumo pessoal. Não soube informar se foi encontrado dinheiro na posse do réu, nem indicar o eventual montante. Afirmou que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas, mas não mencionou quais condutas dos réus levariam à conclusão de que estariam praticando o tráfico de drogas.

A testemunha policial Ruan Barra não soube indicar qual dos réus estaria na posse de quais dos entorpecentes encontrados, nem a quantidade de dinheiro encontrado em poder dos réus. Assim como o policial Joabes Correia, declarou que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas, mas não mencionou quais condutas dos réus levariam à conclusão de que estariam praticando o tráfico de drogas.

A pequena quantidade de droga apreendida em poder dos réus é condizente com o alegado uso. Não há indicação de que a droga se destinasse ao consumo por terceiros ou ao comércio ilícito.

Note-se que o mero fato de ser o local conhecido pelo tráfico de drogas que ali se pratica não permite levar à conclusão que estivessem os réus cometendo tal delito.

O réu afirmou ter em sua posse somente três papелotes de cocaína, os quais adquiriu para o consumo próprio. A ré declarou não ser usuária de drogas e que em sua posse não havia drogas. As declarações de ambos os réus foram corroboradas pelas testemunhas de defesa arroladas.

O padraсто do réu afirmou não ter presenciado os fatos, mas que no dia anterior havia adiantado um montante ao réu, que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

trabalha com ele. A testemunha José Ricardo disse que estava com os réus no Largo do Arouche quando o réu disse a ele e a Larissa que fossem à frente para que comprasse drogas. José Ricardo e Larissa continuaram o trajeto enquanto o réu comprava as drogas.

Não se está a desmerecer a palavra policial, já que demonstrado que os réus estavam na posse de drogas. Porém, os elementos dos autos são insuficientes para comprovação da destinação comercial do estupefaciente apreendido.

A tese defensiva merece ser acolhida, mesmo porque não infirmada pelas provas produzidas em Juízo. Reforce-se que não se trata de desconsiderar os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, mas de cotejá-los com as demais provas produzidas, como preleciona Fernando de Almeida Pedroso:

Não se valoriza em demasia o depoimento policial, como se nele devesse estar contida toda a verdade. Também não se o desmerece, invalidando-o, partindo-se de um princípio – nem sempre verdadeiro – de que tal testemunho possa estar comprometido. Cumpre, destarte, sempre examiná-lo dentro do episódio em razão do qual se apresenta, em cotejo com as demais provas e em frente dos característicos de cada caso (in Prova Penal (Doutrina e Jurisprudência), 2º ed. Editora RT, 2005).

Nesse sentido, considerando-se a quantidade, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, tem-se que não há comprovação de que a droga se destinava à mercancia ilícita.

Assim, beneficia-se o acusado da dúvida. Quanto à ré, não restou provado ter ela envolvimento com o tráfico ou com o uso de drogas, impondo-se, igualmente, a sua absolvição, ainda que por fundamento diverso.

A sentença de conteúdo condenatório – preconiza o Promotor de Justiça FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO – exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido o crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu (no caso, adoção de situação jurídica que lhe é mais favorável –


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

desclassificação do delito), de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório – *como pretende o órgão ministerial* - acrescento, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Assim, diante da precariedade dos elementos probatórios coligidos, imprescindível a desclassificação do delito cometido pelo réu e a necessária a absolvição da ré.

Incabíveis os institutos despenalizadores da Lei 9099/95, passo à fixação da reprimenda, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Porém, antes, dou-me por competente, conforme decisão da Superior Instância em conflito de competência atinente à matéria:

<u>TJ-SP</u>	-	<u>Conflito</u>	<u>de</u>	<u>Jurisdição</u>	<u>CJ</u>
<u>00083002920158260000</u>	<u>SP</u>	<u>0008300-29.2015.8.26.0000</u>		<u>(TJ-SP)</u>	<u>Data de</u>
publicação: 28/02/2015. Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO DENÚNCIA DE TRÁFICO DECLASSIFICAÇÃO, AO FINAL DA INSTRUÇÃO, PARA CRIME DE MENORPOTENCIAL OFENSIVO REMESSA AO JECRIM IMPOSSIBILIDADE COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE COMPORTA EXCEÇÕES PREVISTAS NA PRÓPRIA LEI Nº 9099/95. 1. Não se ignora a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais para julgamentodos crimes de menor potencial ofensivo. Contudo, não se pode perder de vista que referida regra comporta exceções, dentre elas aquela referida no art. 77, §2º, da Lei nº 9099/95. Ou seja, a lei não veda que o crime de menor potencial ofensivo seja julgado fora do âmbito do JECRIM, apenas exigindo o preenchimento de requisitos. 2. Destarte, na hipótese em apreço, verifica-se que a acusação, quando do oferecimento da denúncia, não possuía elementos para subsunção da conduta então investigada ao tipo penal descrito no art. 28, da Lei de Drogas. Logo, como as circunstâncias do caso não permitiam a formulação de denúncia de um crime de menor potencial ofensivo, legítima foi a remessa dos autos para a Vara Criminal Comum que, com o recebimento da denúncia, tornou-se preventa para o julgamento, inclusive na					


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

hipótese de **desclassificação para crime de menor potencial ofensivo**. 3. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência da 1ª Vara Criminal de Sumaré.

TJ-SP - Conflito de Jurisdição CJ
00684628720158260000 SP 0068462-87.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 24/10/2015
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DENÚNCIA DE TRÁFICO. **DECLASSIFICAÇÃO**, AO FINAL DA INSTRUÇÃO, **PARA CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO**. REMESSA AO JECRIM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE COMPORTA EXCEÇÕES PREVISTAS NA PRÓPRIA LEI Nº 9099/95. 1. Não se ignora a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais para julgamento os crimes de menor potencial ofensivo. Contudo, não se pode perder de vista que referida regra comporta exceções, dentre elas aquela referida no art. 77, §2º, da Lei nº 9099/95. Ou seja, a lei não veda que o crime de menor potencial ofensivo seja julgado fora do âmbito do JECRIM, apenas exigindo o preenchimento de requisitos. 2. Destarte, na hipótese em apreço, verifica-se que a acusação, quando do oferecimento da denúncia, não possuía elementos para subsunção da conduta então investigada ao tipo penal descrito no art. 28, da Lei de Drogas. Logo, como as circunstâncias do caso não permitiam a formulação de denúncia de um crime de menor potencial ofensivo, legítima foi a remessa dos autos para a Vara Criminal Comum que, com o recebimento da denúncia, tornou-se preventa para o julgamento, inclusive na hipótese de **desclassificação para crime de menor potencial ofensivo**. 3. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do d. Juízo suscitado.

Superado tal ponto, considerando-se as circunstâncias do caso e o fato de o réu ser reincidente (fls. 224), aplico ao réu **EVERTON DA SILVA OLIVEIRA** a reprimenda de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, cujas especificações se darão na fase de execução da pena.

Ante o exposto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido para **condenar** o acusado **EVERTON DA SILVA OLIVEIRA**, já qualificado, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

meses de prestação de serviços à comunidade, e para **absolver** a acusada **LARISSA ALVES TORRES**, já qualificada, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ficam suspensas as medidas cautelares impostas quando da audiência de custódia.

Autorizo a incineração da droga. **Oficie-se.**
Autorizo a devolução dos celulares aos réus.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: Remeta-se o boletim individual à Secretaria da Segurança Pública, *ex vi* do art. 809 do Código de Processo Penal; Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se-a ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; Intime-se o acusado para pagamento das custas processuais, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, *ex vi* do art. 686 do Código de Processo Penal, por analogia.

Publique-se.

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA

Juíza de Direito

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA